REPUBLIQUE FRANCAISE
♦♦
MINISTERE DE L'INTERIEUR
♦♦
DIPN 63
♦♦

Division de la Criminalité Territoriale

RAPPORT DE SYNTHESE

Clermont-Ferrand, le 11 septembre 20AA

Le Brigadier Chef de Police Paul DUCHAMPS
de la Division de la Criminalité Territoriale de
Clermont Ferrand

à

Monsieur le procureur de la République
Près le Tribunal Judiciaire de
CLERMONT-FERRAND.

S/couvert de la voie hiérarchique

OBJET : VOL dans un local d'habitation commis le 10/09/20AA à Clermont-Ferrand (63) au préjudice de Mme POTIN Danielle.

AFFAIRE : C/ Paul DESVIGNES

REFERENCE : - Initiative du service.

P. JOINTES : Une procédure n° 20AA/1000 comprenant 22 procès verbaux et leurs annexes, ainsi que sa copie et un scellé transmis au Greffe.

J'ai l'honneur de vous rendre compte des résultats de l'enquête diligentée en flagrant délit avec l'assistance des gardiens de la paix A et B du service, et pour laquelle vous avez été constamment informé.

LES FAITS

Le 10 septembre AA à 10h30 Mme Danielle POTIN, 69 ans et en pleine possession de ses moyens déposait plainte pour le vol dont elle venait d'être victime à son domicile, au 10 rue de Bretagne à Clermont-Ferrand (63).

L'ENQUETE

Lors de sa plainte, Mme POTIN précisait que vers 09h30, en revenant d'étendre du linge dans son jardin, elle avait surpris un individu en train de fouiller le buffet de son entrée. L'homme lui semblait familier, elle pensait pouvoir le reconnaître si l'individu lui était représenté. Le préjudice était constitué de 100 euros et d'une montre en or.

La consultation au TAJ permettait à la victime d'identifier formellement Paul DESVISGNES comme étant l'homme que Mme POTIN avait surpris à son domicile le matin même. La localisation de l'individu était obtenue par le biais des divers fichiers.

Si les constatations effectuées n'amenaient la découverte d'aucune trace ou indice intéressant l'enquête, elles permettaient cependant de vérifier la réalité de l'infraction et de corroborer les déclarations de la victime. Aucun témoin ne se signalait au cours de l'enquête de voisinage réalisée dans le même temps. En outre le quartier n'était pas équipé de vidéo-protection.

DESVIGNES était interpellé le 10/09/AA à 13 heures 15 à son dernier domicile connu et immédiatement placé en garde à vue.

Une montre correspondant en tous points à celle décrite par madame POTIN était découverte lors de la perquisition opérée au domicile de DESVIGNES et placée sous scellé. La fouille intégrale ne permettait pas de retrouver le reste du butin.

La présentation du suspect derrière une vitre sans tain finalisait la reconnaissance formelle par la victime qui déposait plainte contre personne dénommée à l'issue.

Au cours de son audition en présence de son avocat, le gardé à vue reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. En manque d'argent il avait seulement voulu se faire plaisir au gré de ses promenades en dépensant la somme d'argent dans divers points de vente en jeux de hasard.

Suite à votre accord, la montre volée était restituée à la victime.

CONCLUSION

Des éléments rassemblés au cours de cette enquête, il ressort que le nommé Paul DESVIGNES pourrait être poursuivi pour vol aggravé commis dans un local d'habitation, faits prévus par les articles 311-1, et 311-4 6° du code pénal et réprimé par l'article 311-4 premier alinéa du code pénal.

A l'issue de la garde à vue qui s'est déroulée sans incident, et conformément à vos instructions, Paul DESVIGNES était remis en liberté et convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 05/11/20AA à 14 heures.

Le Brigadier de police

ETAT CIVIL DES MIS EN CAUSE

- DESVIGNES Paul, né le 01/04/19AA *[25ans]* à Clermont-Ferrand (63) de Auguste et de PERRIN Brigitte, sans profession, demeurant 32 rue des Hirondelles à Clermont-Ferrand (63).

VU ET TRANSMIS
Le Commandant de Police
Jacques CHASSAGNE

DESTINATAIRES
- Deux exemplaires au parquet de Clermont-Ferrand
- Un exemplaire à la direction territoriale de police judiciaire
- Un exemplaire aux archives du service